

1500083-05.2022.8.26.0637

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA
Comarca: Tupã
Foro: Foro de Tupã
Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... 53/59), possuindo condenações por roubo, tráfico de drogas, e homicídio. O que evidencia que sua colocação em liberdade neste momento implica risco à ordem pública.

Com efeito, o crime de porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida, é de especial gravidade, notadamente quando cometido, em tese, por agente envolvido em inúmeras outras ocorrências similares, inclusive com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, . - Jardim América

CEP: 17605-900 - Tupã - SP

Telefone: (14) 3496-8033 - E-mail: tupacr@tjsp.jus.br

1500083-05.2022.8.26.0637 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 28 de junho de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500083-05.2022.8.26.0637

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO PEREIRA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de DANILO PEREIRA por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia:

"Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 24 de janeiro de 2022, por volta das 23h00min, no cruzamento da Alameda do Carmo com a Rua Antônio Zanolli, Vila Formosa, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, DANILO PEREIRA, qualificado a fl. 05, portava arma de fogo com a numeração suprimida e munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 01 (um) revólver calibre 32, marca Smith & Wesson, com numeração suprimida, além de 04 (quatro) munições calibre 38, cf. auto de exibição e apreensão a fl. 10.

Segundo consta, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina oportunidade em que visualizaram o veículo GM/Classic, placas AVW-2517, transitando à frente, o qual era conduzido pelo denunciado.

Segue que, em dado momento, ao perceber a viatura, o increpado começou a dar ré e empreendeu fuga, sendo acompanhado à distância, com apoio de outras viaturas, e finalmente abordado no local dos fatos.

É dos autos que, após minuciosa busca no automóvel, os milicianos lograram

encontrar no assoalho sob o banco do motorista, 01 (um) revólver calibre 32, marca Smith & Wesson, com numeração suprimida, além de 04 (quatro) munições calibre 38. A arma de fogo e as munições foram apreendidas e submetidas a exame pericial com a finalidade de constatar a eficácia, o qual será apresentado oportunamente.”

A denúncia foi recebida em 02/02/2022 (fl. 138).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação. Não foi concedida absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas testemunha(s), sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação e a Defesa pugnou pela aplicação da atenuante da confissão.

Após alegações finais orais gravadas via audiovisual, passei à sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência de nº 211/2022; auto de prisão em flagrante de fls. 01/02; auto de apreensão de fl. 10; laudo pericial de fls. 161/170; bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha JÚLIO CESAR GUTIERRES BLANCO, policial militar, em seu depoimento judicial, relatou que estavam em patrulhamento e viram um veículo corsa na frente. Este veículo parou repentinamente e começou dar marcha ré. Abordaram o veículo, porém saiu em fuga. Após, o veículo perdeu o controle. Debaixo do banco foi encontrado a arma em questão, com numeração suprimida, além de quatro munições.

A testemunha JOÃO LUÍS VESU DE OLIVEIRA, policial militar, em seu depoimento judicial, relatou que estavam em patrulhamento quando avistaram o veículo corsa, que tentou fazer manobra em marcha ré. Alguns metros à frente perdeu o controle do veículo e foi abordado. Debaixo do banco do motorista foi encontrado um revólver calibre 32 com numeração suprimida e quatro munições calibre 38.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há nada de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

Interrogado judicialmente, o réu CONFESSOU os fatos. Disse que a arma era de seu padraço e encontrou em um imóvel, porém ficou com medo de levar a arma para a polícia, pois tinha antecedentes.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado.

Trata-se de crime de porte ilegal de arma com numeração raspada, sendo portada pelo acusado, sem licença e em desacordo com determinação legal. Para a caracterização

do delito do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, basta, tão-somente, que a numeração da arma esteja suprimida ou raspada, enquadrando-se a conduta nos exatos termos do tipo penal imputado.

É prescindível o questionamento acerca de quem teria alterado as características da arma vez tratar-se aqui de crime de mera conduta, porquanto o Estatuto de Desarmamento proíbe simplesmente a conduta de possuir arma desprovida da correspondente numeração de série, independentemente de culpa ou não do agente acerca de tal alteração.

Está pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento no sentido da possibilidade de tipificação de condutas independentemente da produção de um resultado lesivo, dando ensejo aos denominados tipos penais de perigo, seja abstrato, seja concreto (HC 81.057/SP). Em ambos os casos, por se tratar de delitos de perigo, é imprescindível a demonstração desse perigo em cada caso concreto, seja comprovando a sua ocorrência (delitos de perigo concreto), seja demonstrando o risco de perigo que a conduta gerou ao bem jurídico, como é o caso dos delitos de perigo abstrato. Somente assim é possível sintonizar a tipificação de crimes de perigo abstrato com a exigência de ofensividade, entendida essa como parâmetro constitucional da criminalização de condutas. Imprescindibilidade, pois, de prova pericial válida.

Conforme laudo pericial de fls. 161/170, ficou comprovado que a arma de fogo estava com sua numeração suprimida e que estava apta a realizar disparos.

O acusado era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 16, §1º, inc. IV, da Lei 10.826/03.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: O réu possui antecedentes (processo nº 0001100-39.2011.8.26.0637, com trânsito em julgado para a Defesa em 01/12/2015 – fls. 54; processo nº 0004052-49.2015.8.26.0637, com trânsito em julgado para a defesa em 29/01/2018 – fls. 55/56). Portanto, aumento em 1/3 e fixo a pena-base em 04 anos de reclusão, e 13 dias-multa.

Segunda fase: O réu é reincidente, nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal (processo nº 0000579-74.2017.8.26.0996, com trânsito em julgado para a Defesa em 29/01/2018 – fls. 53/54; processo nº 0004292-38.2015.8.26.0637, com trânsito em julgado para a Defesa em 05/02/2018 – fls. 56).

O réu confessou o crime, portanto, há incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

Consoante artigo 67 do CP, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ - HC: 488709 SP 2019/0006279-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2019; STJ - HC: 406422 ES 2017/0159888-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2017) e do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP - APR: 01058725820178260050 SP 0105872-58.2017.8.26.0050, Relator: Salles Abreu, Data de Julgamento: 27/03/2019, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/03/2019; TJ-SP - APR: 00634027520188260050 SP 0063402-75.2018.8.26.0050, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 22/02/2021, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/02/2021), a confissão e a reincidência são circunstâncias preponderantes, contudo, haja vista o réu ser multirreincidente, não há que se falar em compensação integral, mas sim em aumento da reprimenda na segunda fase da dosimetria, tendo em vista a aplicação da agravante da reincidência. Vejamos: APR: 15001351120208260236 SP 1500135-11.2020.8.26.0236, Relator: Alexandre Almeida, Data

de Julgamento: 20/10/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/10/2020; APR: 15004005620198260621 SP 1500400-56.2019.8.26.0621, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 03/11/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/11/2020; APR: 00072410620188260451 SP 0007241-06.2018.8.26.0451, Relator: Klaus Marouelli Arroyo, Data de Julgamento: 16/02/2021, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/02/2021.

Portanto, aumento a pena em 1/6 e fixo a pena provisória em 04 anos e 08 meses de reclusão, e 15 dias-multa.

Terceira fase: Não há causa de diminuição ou de aumento.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica dos réus, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

A detração deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Há precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo neste sentido: APR: 00005683620188260535 SP 0000568-36.2018.8.26.0535, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 06/06/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/06/2019; APL: 00003833520178260146 SP 0000383-35.2017.8.26.0146, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 31/01/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/02/2019; APR: 00463004020188260050 SP 0046300-40.2018.8.26.0050, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 28/02/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/03/2019; Apelação Criminal nº 3005532-74.2013.8.26.0477, Rel. Des. Juvenal Duarte, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. em 14/11/2018; Apelação Criminal nº 0008291-63.2013.8.26.0606, Rel. Des. Ivan Sartori, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. em 06/11/2018.

Fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º do CP, haja vista a reincidência do réu.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR o réu como incurso nas sanções do art. 16, §1º, inc. IV, da Lei 10.826/03, às penas de 04 anos e 08 meses de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, e 15 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

O acusado possui longa folha de antecedentes (fls. 53/59), possuindo condenações por roubo, tráfico de drogas, e homicídio. O que evidencia que sua colocação em liberdade neste momento implica risco à ordem pública.

Com efeito, o crime de porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida, é de especial gravidade, notadamente quando cometido, em tese, por agente envolvido em inúmeras outras ocorrências similares, inclusive com condenação transitada em julgada e pendente de cumprimento, circunstâncias que parecem fazer disso seu meio de vida, denotando a periculosidade do agente.

Justamente por isso assoma evidente o sentimento de insegurança que importaria a sua quase que imediata soltura, o que se faz mister evitar por meio da manutenção da prisão provisória, medida prevista no artigo 313, II, do CPP.

Nesses termos, a garantia da ordem pública, conforme interpretação que vem sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal, consiste na necessidade de acautelar o meio social quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar em intranquilidade social diante do fundado receio de que volte a delinquir.

Por sua vez, no tocante ao conceito de ordem pública, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que resta configurado risco de sua violação a justificar a prisão preventiva a reiteração delitiva, participação em organização criminosa, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que pratica. Neste mesmo sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - HC: 22784585220198260000 SP 2278458-

52.2019.8.26.0000, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 18/02/2020, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020; TJ-SP - HC: 22660457020208260000 SP 2266045-70.2020.8.26.0000, Relator: Damião Cogan, Data de Julgamento: 18/03/2021, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/03/2021; TJ-SP - HC: 20029704120208260000 SP 2002970-41.2020.8.26.0000, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 20/02/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado Defensor pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Remeta-se a arma de fogo e as munições apreendidas ao Comando do Exército, nos termos do artigo 25, caput, da lei 10826/03.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Sentença lida e publicada em audiência, saindo as partes dela intimadas.

Tupã, 28 de junho de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA